



Restaurant News

Human Resources

18.04.2016

ZUR INFORMATION

Wechsel zwischen Nachtarbeit und Tagesarbeit

Zusammenfassung

Wir informieren euch, dass ein Verzicht auf den Wechsel zwischen Nachtarbeit und Tagesarbeit jetzt möglich ist.

Hintergrundinformationen

Wir informieren euch, dass ein Verzicht auf den Wechsel zwischen Nachtarbeit und Tagesarbeit jetzt möglich ist

Aktueller juristischer Kontext: Die Dauernachtarbeit darf normalerweise 6 Wochen nicht überschreiten (in den letzten 6 Arbeitswochen, darf die Anzahl gearbeiteter Nächte 18 Nächte nicht überschreiten).

Art. 30 ArGV 1 – Die Nachtarbeit darf eine Dauer von 6 Wochen nicht überschreiten. Nach dieser Periode muss der Mitarbeiter in einer Tages- oder Abendarbeit eingesetzt werden.

Verzicht möglich: Das SECO erlaubt, unter gewissen Umständen, auf die Rechtsgrundlage zur Nachtarbeit im Wechsel mit der Tagesarbeit, zu verzichten. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer können rechtlich vereinbaren und in einer gemeinsamen Übereinkunft auf die Verpflichtung zum Wechsel verzichten.

Bedingungen:

Unter den Bedingungen, welche einen Verzicht auf einen Wechsel ermöglichen, halten wir folgende fest:

- ➔ Wenn eine Mehrheit der betroffenen Arbeiter schriftlich verlangen auf einen Wechsel zwischen Tages- und Nachtarbeit zu verzichten, weil dieser Wechsel für sie vor allem aus persönlichen oder familiären Gründen nicht möglich ist

In jedem Fall, ist es erforderlich, dass jeder Arbeiter sein schriftliches Einverständnis zur Dauernachtarbeit gibt.

Dafür stellen wir euch auf dem Intranet (**People>Toolkit>Wechsel Nachtarbeit/Tagesarbeit**) die Dokumente vom SECO, sowie eine Checkliste, welche mit den betroffenen Mitarbeitern auszufüllen und zu unterschreiben ist, zur Verfügung.

Diese Checkliste beinhaltet weitere spezifische Bedingungen, um die Dauernachtarbeit durchführen zu können.

Um von diesem Verzicht auf einen Wechsel zwischen Tages- und Nachtarbeit Gebrauch machen zu können, müssen folgende Bedingungen zwingend eingehalten werden:

- **Zuvor die verlangten Arztbesuche durchführen**
- **Das Formular „Checkliste“ mit jedem betroffenen Mitarbeiter ausfüllen**

Die Dokumente (Arztbesuch und Checkliste) müssen im Dossier jedes Mitarbeiters abgelegt sein, ein Exemplar wird dem Mitarbeiter ausgehändigt.

Eure zuständigen HR Consultants stehen euch bei Fragen zur Verfügung.

Für Human Resources
Benjamin Pralong
021/631.11.23
benjamin.pralong@ch.mcd.com